

# 한 국 관 광 공 사 감 사

## 통 보

감 사 명 : 사회적 책무 이행 특정감사

제 목 : 가족수당 지급기준 및 관리 개선 필요

관계부서 : ○○팀

내 용

### 1. 업무 개요

공사는 부양가족이 있는 직원에게 가족수당을 지급하고 있고, 「가족수당 지급 요령」(이하 “요령”이라 한다)에 지급범위와 지급액, 지급방법에 대한 세부적인 사항을 정하고 있는데, 그 주요내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 요령 주요내용

| 조항             | 내용                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제2조(적용)        | ○ 공사의 직원, 상용직, 업무지원직 및 상임촉탁                                                                                                                       |
| 제3조(지급대상)      | ○ 부양의무를 가진 직원에게 지급<br>○ 부양가족이 공사의 직원인 경우 그 중 1명에게만 가족수당 지급<br>○ 부양가족이 공무원이거나, 인건비가 국고 또는 지방비에서 보조되는 기관에서 근무하면서 가족수당을 지급받고 있는 직원에게는 가족수당을 지급하지 아니함 |
| 제4조(부양가족의 범위)  | ○ 부양가족의 범위는 부양의무를 가진 직원의 배우자를 말함                                                                                                                  |
| 제6조(지급기준)      | ○ 가족수당의 월 지급액은 30,000원<br>○ 가족수당을 지급받고자 하는 직원은 신고서 제출기일(매월 15일)까지 제출, 확인된 분만 당월에 지급되며, 상실한 자에 대한 수당은 요건이 상실한 달분까지 지급                              |
| 제7조(부양가족의 신고)  | ○ 부양가족에 변동이 생긴 경우에도 부양가족 신고서를 당월 15일까지 제출해야 함                                                                                                     |
| 제9조(부당신고시의 조치) | ○ 부당신고 시 지급받은 전액을 변상하여야 함<br>○ 부당신고 직원 대상 차후 6개월 간 지급 정지                                                                                          |

자료 : 요령 재구성

## 2. 관계 법령 및 판단기준

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제3호 가목 및 라목에 따르면, 「근로기준법」 제2조 제1항 제5호에 따른 임금<sup>1)</sup>이나 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항에서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 ‘차별적 처우’라고 정의하고 있고, 법 제8조에 의하면 사용자는 기간제근로자임을 이유로 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

법의 판단과 관련하여, 대법원은 2014. 11. 27. 차별시정판정등 취소 판결에서 “가족수당은 업무와 관계없이 부양가족이 존재한다는 사정만으로 지급되는 것으로 업무 내용, 업무량 등과 관계없으며, 일률적으로 정한 금액을 지급하고 있으므로 조리직렬 기능군무원에게 지급하는 가족수당 등을 기간제근로자인 참가인에게 지급하지 않은 것은 차별적 처우에 해당한다.”는 취지의 판결<sup>2)</sup>을 하였다. 그리고 별건의 판결에서 서울고등법원은 2016. 10. 21. “비교대상 근로자들과 달리 기간제근로자에게 명절휴가비, 정액급식비 및 가족수당을 지급하지 않은 것은 정규직 근로자에 비하여 기간제근로자를 달리 처우할 필요성이 인정되지 않아 합리적인 이유가 없다고 봄이 타당하다.”는 판결<sup>3)</sup>을 한 바 있다.

---

1) 「근로기준법」 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.

2) 대법원, 2011두5391, 2014. 11. 27.(원심판결은 서울고법 2011. 1. 27. 선고 2010누21794)

3) 서울고등법원, 2016누30189, 2016. 10. 21.

위의 판례를 살펴볼 때 공사는 업무의 질과 양에 관계없이 일률적·보편적으로 지급하는 가족수당을 지급함에 있어 기간제근로자에게 차별적 처우를 해서는 아니 된다.

한편, 공사는 요령 제6조에 따라 매월 15일까지 신고서를 제출하면 확인된 분만 당월에 가족수당을 지급하고 상실한 자에 대한 가족수당은 요건이 상실한 달분까지 지급하고 있으며, 요령 제7조에 의거 부양가족에 변동이 생긴 경우에도 부양가족 신고서를 당월 15일까지 ☐☐담당부서(○○팀)에 제출해야 한다고 되어있다. 그리고 요령 제9조에 따르면, 부양가족에 관하여 사실과 다르게 신고하거나 변동사항이 있음에도, 이를 신고하지 않아 계속 지급받은 경우에는 부당하게 지급받은 전액을 변상하여야 하고, 해당직원에 대하여는 차후 6개월간 지급을 정지한다고 되어있다.

따라서 가족수당의 적정한 지급을 위해 공사 직원은 부양가족의 발생 또는 상실, 변동사유가 발생한 경우에는 적시에 ○○팀에 신고를 해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

요령 제2조에 의거 공사는 직원, 상용직, 업무지원직 및 상임촉탁에 대해 요령을 적용하는 것으로 가족수당의 지급대상을 명시적으로 한정하고 있어 「별정직규정」에 따른 별정직 직원 중 기간제근로자에 해당하는 계약직과 인턴사원은 가족수당의 지급대상에서 제외하고 있다. 그 결과 감사일 현재(2020. 10. 27.) 부양가족이 있음에도 불구하고 요령에 의거 가족수당을 지급받지 못하는 직원이 1명(☐☐팀 D ㄱㄱ) 있는 것으로 나타났는데, 이는 법에서 정하고 있는 차별적 처우에 해당할 가능성이 있는 것으로 판단된다.

유사 사례에 대한 판례와 사회형평적 관점을 고려할 때 공사는 가족수당의 지급대상을 제한하고 있는 현행 규정을 개선하여 공공기관으로서 사회적 책무를 다해야 할 필요가 있다.

한편, 공사는 요령 제6조 및 제7조에 따라 부양가족 신고서를 매월 15일까지 제출한 직원에 대하여 당월 분부터 가족수당을 지급하고 있는데, 직원이 가족수당의 존재유무 또는 요령에 대해 잘 인지하지 못하여 지급사유가 발생하였음에도 불구하고 신고를 하지 않거나 늦게 신고할 경우 가족수당을 지급받지 못하는 문제점이 발견되었다. 그 결과 감사대상기간 중(2017. 11. 1.~2020. 9. 30.) 8명의 직원이 적시에 신고를 하지 않아 [표 2]와 같이 가족수당을 지급받지 못하였다.

**[표 2] 부양가족 미신고로 가족수당을 지급받지 못한 내역(2017. 11. 1.~2020. 9. 30.)**

| 연번 | 사번                    | 성명               | 감사대상기간 중 가족수당<br>지급사유 발생월 <sup>주1)</sup> | 가족수당<br>미지급 개월수 | 가족수당 미지급<br>금액 |
|----|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | (세 부 내 역<br>기재<br>생략) | E                | 2017년 11월                                | 34개월            | 1,020,000원     |
| 2  |                       | F                | 2017년 11월                                | 34개월            | 1,020,000원     |
| 3  |                       | G <sup>주2)</sup> | 2018년 7월                                 | 26개월            | 780,000원       |
| 4  |                       | H                | 2017년 11월                                | 34개월            | 1,020,000원     |
| 5  |                       | I                | 2020년 7월                                 | 2개월             | 60,000원        |
| 6  |                       | J                | 2020년 7월                                 | 2개월             | 60,000원        |
| 7  |                       | K                | 2018년 12월                                | 21개월            | 630,000원       |
| 8  |                       | L                | 2018년 12월                                | 21개월            | 630,000원       |
| 합계 |                       |                  |                                          |                 | 5,220,000원     |

주 1 : 감사대상기간 이전에 지급사유가 발생한 경우, 감사대상기간 시작일부터 산정

주 2 : 공무원인 배우자가 해외지사 동반부임(2018.6.21.)에 따른 휴직 중으로 가족수당 지급대상에 해당

자료 : ○○팀 제출자료 재구성

그리고 감사대상기간 중 가족수당 중복지급 제한규정이 신설<sup>4)</sup>(☐☐팀-469호/2017. 12. 29. 공포, 2018. 1. 1. 시행)된 이후 공사는 [표 3]과 같이 가족수당을 총 12회 환입하였는데, 이 중 직원의 부양가족 변동신고에 의한 환입은 3건이었고, 타 기관

4) 요령 제3조 ⑤ 제1항에도 불구하고 부양가족이 공사의 직원인 경우, 그 중 1명에게만 가족수당을 지급한다.

⑥ 부양가족이 공무원이거나, 인건비가 국고 또는 지방비에서 보조되는 기관에서 근무하면서 가족수당을 지급받고 있는 직원에게는 가족수당을 지급하지 아니한다.

점검에 의한 환입은 4건(환입액 120,000원~540,000원)으로 가족수당을 지급받은 직원 중 부양가족 변동신고를 적절하게 하지 않은 사례가 일부 확인되었다.

[표 3] 가족수당 환입내역(2018.1.1.~2020.9.30.)

| 연번 | 사번                    | 성명 | 환입월       | 환입금액       | 환입사유                 |
|----|-----------------------|----|-----------|------------|----------------------|
| 1  | (세 부 내 역<br>기재<br>생략) | M  | 2018년 5월  | 30,000원    | 휴직에 따른 가족수당 기지급분 환입  |
| 2  |                       | N  | 2018년 5월  | 30,000원    | 휴직에 따른 가족수당 기지급분 환입  |
| 3  |                       | O  | 2018년 5월  | 30,000원    | 휴직에 따른 가족수당 기지급분 환입  |
| 4  |                       | P  | 2018년 5월  | 30,000원    | 휴직에 따른 가족수당 기지급분 환입  |
| 5  |                       | Q  | 2018년 5월  | 30,000원    | 휴직에 따른 가족수당 기지급분 환입  |
| 6  |                       | R  | 2018년 6월  | 120,000원   | 타 기관 점검에 의한 환입       |
| 7  |                       | S  | 2018년 8월  | 330,000원   | 타 기관 점검에 의한 환입       |
| 8  |                       | T  | 2019년 2월  | 540,000원   | 타 기관 점검에 의한 환입       |
| 9  |                       | U  | 2019년 6월  | 60,000원    | 직원의 부양가족 변동신고에 의한 환입 |
| 10 |                       | V  | 2019년 11월 | 120,000원   | 타 기관 점검에 의한 환입       |
| 11 |                       | W  | 2020년 7월  | 30,000원    | 직원의 부양가족 변동신고에 의한 환입 |
| 12 |                       | X  | 2020년 7월  | 150,000원   | 직원의 부양가족 변동신고에 의한 환입 |
| 합계 |                       |    |           | 1,500,000원 |                      |

자료 : ○○팀 제출자료 재구성

[표 2], [표 3]과 같이 직원이 부양가족의 신고 또는 변동신고를 적시에 하지 않아 가족수당이 적절하게 지급되지 못한 문제점이 발견되었는데, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 철저한 가족수당 지급 관리가 필요한 것으로 판단된다.

## 관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 감사결과를 수용하면서 가족수당 지급대상을 기간제근로자에게 확대하는 부분을 검토하고, 가족수당 신청 및 이중수급 금지 관련 공지를 정기적으로 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

한국관광공사 사장은 가족수당 지급과 관련하여 기간제근로자에게 차별적 처우의 소지가 없도록 지급대상의 개선을 검토하시고, 가족수당이 적절하게 지급될 수 있도록 관리를 강화하는 방안을 마련하여 이행하시기 바랍니다.(통보)